

1500399-16.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... passagens pela vara da infância por tráfico, mas nunca foi internado. Confirmou a apreensão de drogas narrada na denúncia e relatou que ao ser abordado, estava perto de uma árvore, onde havia escondido alguns eppendorfs com drogas. Consigo levava pouco mais de R\$ 100,00 provenientes do tráfico. Na ocasião, estava vendendo drogas que conseguiu com uma pessoa de nome Bruno, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

1ª Vara

Rua Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-16.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-16.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322899/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 21638135 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 609/21/525 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 2322899 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO, 609/21/525 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBINSON LUÍS TAVARES DE ARAÚJO FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ROBINSON LUIS TAVARES DE ARAUJO FILHO, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 12h10min, na Avenida José Ribeiro de Oliveira 2974, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca, depois de adquirir e receber de maneira escusa, transportava e tinha em depósito, para o fim de tráfico, 12 pedras de crack, 32 papелotes de maconha e 41 eppendorfs de cocaína, conforme auto de constatação preliminar de fls. 39/40 e laudos periciais a serem juntados posteriormente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 73/80), o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 112), sendo a denúncia recebida em 13 de julho de 2022 (fls. 130/134).

Em regular instrução realizada de forma telepresencial, nos termos do Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça 284/2020, foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogado o acusado (fls. 172/177).

Em alegações orais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva.

A Defesa, em memoriais, pediu a consideração da atenuante da confissão e da menoridade relativa e do privilégio, com fixação de regime aberto e aplicação da detração, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (fls. 178/188).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, após receberem uma denúncia de tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Avenida Jose Ribeiro de Oliveira nº 2608, avistaram o denunciado e outro indivíduo, o adolescente Alexandre Matias de Freitas, na calçada defronte ao Centro de Lazer, sendo que Robinson mexia no solo, perto de uma árvore.

Assim que perceberam a aproximação dos policiais, ambos atravessaram a rua, motivo pelo qual foram submetidos à revista pessoal, mas nada de ilícito foi localizado, somente um celular e a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em notas diversas, e R\$ 90,00 (noventa reais), mais um celular, com Alex.

Todavia, ao efetuarem buscas nas proximidades, os policiais encontraram rente ao tronco de uma árvore, local em que viram Robinson mexer no solo, uma sacola plástica contendo 12 invólucros plásticos de crack, 32 papелotes de maconha e 41 "ependorfs" de cocaína, razão pela qual Robinson e Alex foram conduzidos para à delegacia de polícia.

Registra-se que patente está a destinação das drogas à venda, haja vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais se encontravam embalados individualmente e prontos para comercialização, conforme se verifica no auto de constatação preliminar e fotografias de fls.

Indagado a respeito, o denunciado confessou que as drogas lhe pertenciam e que estava ali as comercializando, mas que o adolescente não tinha envolvimento com a prática criminosa.

Esses são os fatos narrados na denúncia.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/05), boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar (fls. 32/33 e 39/40) e laudos periciais toxicológicos (fls. 155/166).

A prova oral produzida, por sua vez, conduz à inexorável conclusão de certeza de autoria, havendo, inclusive, a confissão do acusado.

A testemunha de acusação Alex Alexandre Matias de Freitas, disse em juízo que tem 17 anos, conhece Robinson e estava com ele no dia 17 de novembro de 2021, na frente do centro de lazer. Fuma maconha, mas não tinha comprado droga de Robinson, e não sabia que ele tinha ou que vendia entorpecentes. Não o viu enterrando a sacola ou quando a sacola foi encontrada pelos policiais, não sabendo informar a quem pertencia. Não acompanhou o interrogatório de Robinson na delegacia. Não levava drogas consigo, somente um celular e dinheiro, que auferiu trabalhando em um lava rápido do tio Anderson Nunes.

Em juízo, o réu Robinson Luis Tavares de Araujo Filho declarou que tem 18 anos e teve passagens pela vara da infância por tráfico, mas nunca foi internado. Confirmou a apreensão de drogas narrada na denúncia e relatou que ao ser abordado, estava perto de uma árvore, onde havia escondido alguns eppendorfs com drogas. Consigo levava pouco mais de R\$ 100,00 provenientes do tráfico. Na ocasião, estava vendendo drogas que conseguiu com uma pessoa de nome Bruno, que lhe trazia as drogas de Ribeirão Preto. Conversava com outras pessoas no ponto de venda de drogas quando foram encontrados 12 invólucros de crack, 32 de maconha e 41 de cocaína. Já tinha vendido alguma quantidade de drogas naquele dia e vendia há pouco tempo, porque tinha sido dispensado do serviço por faltas. Disse ser usuário de droga, mas não se considera dependente.

Pois bem.

O delito imputado ao réu corresponde àquele tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja redação é a seguinte: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

A configuração do delito de tráfico impõe a demonstração de que a droga apreendida era destinada ao comércio espúrio. Para tanto, imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto nos artigos 28, § 2º, e 52, I, ambos da Lei 11.343/06, os quais enumeram as seguintes circunstâncias a serem observadas: (i) natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (iii) circunstâncias sociais, pessoais e da prisão e (iv) conduta e antecedentes do agente.

A autoria e materialidade são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas nos autos, uma vez que, o acusado confessou a prática do delito, o que está em consonância com as demais provas dos autos.

Outrossim, as circunstâncias, a quantidade, a forma de armazenamento das drogas, encontradas após o recebimento de denúncia, não deixam qualquer dúvida de que realmente eram destinadas à mercancia.

Assim, o decreto condenatório é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 possui pena mínima de 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é primário (FA de fls. 57/58 e certidão de fls. 54), motivo pelo qual fixo a

pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Mesmo reconhecendo que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, bem como tenha confessado a autoria do crime em juízo, deixo de reduzir as penas, porque fixadas no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em atenção ao disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, já que o réu é tecnicamente primário, não havendo indícios de que integre organização criminosa, reduzo suas penas em dois terços (2/3), fixando-as, definitivamente em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

A pena pecuniária deverá ser considerada na unidade mínima permitida, tendo em conta a situação econômica do acusado.

Inobstante a primariedade do réu e a aplicação do redutor previsto no mencionado § 4º do art. 33, a gravidade concreta do delito e da natureza da droga comercializada, justifica a imposição do regime inicial semiaberto, bem como inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos ou o sursis.

Nesse sentido, apenas como exemplo, confira-se o seguinte precedente colhido do site do TJSP:

"EMBARGOS INFRINGENTES – Tráfico de drogas – Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido – Parcial acolhimento – Tráfico de drogas privilegiado – Natureza hedionda afastada – Regime aberto e substituição, no entanto, que se mostram insuficientes para reprovação e prevenção do grave delito – Adoção da posição majoritária desta C. Câmara – Embargos Infringentes rejeitados." (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0000411-52.2018.8.26.0571; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).

Entendo que não persistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva, em virtude da pena aplicada ser inferior àquela permitida para a imposição da prisão cautelar e por não verificar a presença de nenhum dos pressupostos discriminados art. 313 e inciso I, do Código de Processo Penal. De mais a mais, é de se ressaltar que o próprio réu colaborou com a produção probatória, vindo a confessar a prática delitiva.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ROBINSON LUIS TAVARES DE ARAUJO FILHO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, além de pagar CENTO E SESENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA.

Recurso em liberdade. Expeça-se imediato alvará de soltura clausulado.

Deixo de proceder à detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse, a progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, que tem melhores condições de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua concessão, nos moldes do art. 112 da LEP, que prevalece sobre a geral.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; intime-se o réu para recolhimento da pena de multa, no

prazo de 10 (dez) dias; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Determino ainda a destruição da contraprova da droga. Expeça-se o necessário.

Não há comprovação da origem lícita do numerário apreendido nos autos, motivo pelo qual, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos valores, liberando-se os demais bens pessoais apreendidos.

Custas ex lege.

P. I. C.

Santa Rita do Passa Quatro, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA